

1501563-45.2021.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... e liberado. Já foi preso por furto e tráfico de drogas, e estava embriagado quando quebrou o vidro da caixa de energia. (fls. 07)

Em juízo, não foi ouvido, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

A vítima David Roberto Magalhães declarou que é um dos sócios da Clínica Odontológica Visage. Relatou que no dia dos fatos, após o horário comercial, representante da Engefort, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501563-45.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501563-45.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127198/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 17828880 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2951/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2127198 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO BUENO DE ALMEIDA MEIRELES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

BRUNO BUENO DE ALMEIDA MEIRELES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque em 11 de maio de 2021, por volta de 00h20min, na rua 07, nº 710, Centro, nesta cidade e comarca de Rio Claro, teria tentado subtrair, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, fios elétricos da Clínica Odontológica Visage, de propriedade de David Roberto Magalhães, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à

sua vontade.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03) e laudo pericial (fls. 66/68).

A denúncia foi recebida (fls. 88), o acusado Bruno foi citado (fls. 93) e apresentou resposta escrita (fls. 100/101).

Superada a instrução e a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais na forma do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal.

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, o reconhecimento da agravante da reincidência, a causa de diminuição de pena da tentativa, o regime fechado para o cumprimento da pena e, por fim, concordou com a substituição de pena por restritivas de direitos. (fls. 132/136) A Defensoria Pública, por seu turno, requereu o reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão da insignificância, o afastamento das qualificadoras previstas no §1º e 4º do artigo 155 do CP. (fls. 140/150)

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A autoria não restou devidamente demonstrada.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu confessou ter ido até uma clínica no centro e estourado o vidro da caixa de energia. Narrou ter puxado os fios de dentro, mas não conseguiu retirá-los, pois um segurança chegou. Saiu andando, porém na outra rua dois seguranças foram atrás dele. Em seguida, chegou uma viatura da Polícia Militar, que o levou até a delegacia. Estava com muita dor na perna, pois caiu de bicicleta pela manhã. Em razão disso, os policiais o levaram para o hospital, onde foi atendido e liberado. Já foi preso por furto e tráfico de drogas, e estava embriagado quando quebrou o vidro da caixa de energia. (fls. 07)

Em juízo, não foi ouvido, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

A vítima David Roberto Magalhães declarou que é um dos sócios da Clínica Odontológica Visage. Relatou que no dia dos fatos, após o horário comercial, representante da Engefort, empresa que realiza a vigilância comercial da clínica, lhe telefonou informando que o local havia sido furtado, bem como que o local estava sem energia e o alarme havia sido desativado. Tomou conhecimento que a empresa conseguiu visualizar um indivíduo rondando o local. Disse que saíram no encalço do indivíduo que estava rondando os arredores da clínica. A polícia também foi acionada. Ele confessou ter tentado furtar os equipamentos de energia do local. Ele danificou os fios do padrão de energia, tanto que caiu a energia da clínica. Não se recorda o valor exato do prejuízo, apenas que não foi tão alto. Acredita que o vidro de proteção de energia elétrica também foi danificado. Disse que não deu tempo do indivíduo ter separado os cabos elétricos, mas ele já havia cortado-os. Já houve uma tentativa de furto no local anteriormente. Ele foi detido bem próximo ao local. O indivíduo já era conhecido pelos vigilantes. Disse que os vigilantes não visualizaram o indivíduo furtando os cabos. (SAJ)

A testemunha comum, César Augusto Saladino, policial militar, declarou que foram os vigilantes da segurança privada que efetuaram a abordagem do indivíduo, que estava praticando o furto dos cabos de energia do comércio. Auxiliaram-nos a encaminhar o indivíduo até o plantão policial. Disse que o indivíduo confessou que iria furtar os fios para vender. Não o conhecia de outras abordagens. A ocorrência ocorreu no

período noturno, mas não se recorda o horário. As ruas estavam vazias no momento. Ele estava com todas as ferramentas e foi detido no momento em que praticava o furto. Não se recorda quais ferramentas foram apreendidas com ele. Acredita que haviam dois vigilantes no local. (SAJ)

De rigor a absolvição do réu.

Compulsando os autos, é inconteste a ocorrência do delito, tendo a materialidade restada suficientemente demonstrada, sobretudo através das declarações prestadas pela vítima David, além do laudo pericial do local às fls. 66/68. No entanto, no que tange a comprovação da autoria, ainda que os indícios apontem para a prática do delito pelo réu, os indícios amealhados nos autos não revelam a certeza necessária para a condenação.

Como se observa, ainda que o acusado Bruno tenha confessado a prática do furto, não foi ouvido em juízo, não tendo sido possível confirmar a versão apresentada por ele em sede policial, sendo que diante da ausência de outros elementos probatórios para embasar sua confissão, esta não pode ser utilizada exclusivamente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Verifica-se que a vítima David e o policial militar César Augusto, em Juízo, trouxeram informações conflitantes para o deslinde do processo, o que colocou em dúvida como se deu a dinâmica dos fatos. Extraí-se das declarações prestadas por David, que o indivíduo foi detido logo depois da prática do delito, enquanto de acordo com César Augusto, os vigilantes abordaram o indivíduo praticando o furto sob posse de todas as ferramentas, mas que não se recorda quais eram essas ferramentas.

Noutro giro, os vigilantes da empresa Engefort, Matheus e César, responsáveis pela abordagem e detenção do réu, não foram ouvidos em Juízo para relatar seguramente como os fatos se sucederam e como detiveram o acusado.

Dessa forma, tem-se que os elementos obtidos na fase policial não foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo que a condenação não pode ser fundada exclusivamente nos elementos obtidos na fase policial, conforme dispõe o artigo 155 do Código Processual Penal.

Ademais, em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ter o réu praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016).

"A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador" (STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, d.j. 2/5/2005).

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação" (Ac. un. da 5ª Câ., de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

"Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ac. un. da 6ª Câ., de 20/04/76, na Ap. nº 126.465, de Guarulhos, rel. Geraldo Ferrari, idem, pág. 319).

Destarte, dante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra BRUNO BUENO DE ALMEIDA MEIRELES para ABSOLVÊ-LO de ter praticado o delito previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 10 de outubro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA